

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2700/2538

พนักงานอัยการจังหวัดสระบุรี

โจทก์

เด็กชายณัฐพงษ์ คชฤทธิ์ กับพวก

จำเลย

เด็กชายสุพรรณ ชันคำ จำเลยที่ 2 ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 218

ความว่า จำเลยที่ 2 ฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า ฎีกาของจำเลยที่ 2 ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218,219 จึงมีคำสั่งไม่รับฎีกาของจำเลยที่ 2 จำเลยที่ 2 เห็นว่า การที่ศาลล่างทั้งสองมีคำสั่งให้ส่งตัวจำเลยที่ 2 ไปฝึกอบรมที่สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครราชสีมา ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 74(5) นั้น มิใช่การลงโทษจำคุก จึงไม่อยู่ในข้อห้ามมิให้ฎีกาในปัญหา ข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218,219 อีกทั้งคำสั่งของศาลตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 74(5) เป็นคำสั่งที่ต้องปฏิบัติ ต่อไปชั่วระยะเวลาที่กำหนดไว้ เมื่อยังไม่ครบกำหนด ศาลอาจเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขคำสั่งนั้นได้ ไม่อยู่ในข้อห้าม มิให้ศาลแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้ขาดอันถึงที่สุดไปแล้ว ฎีกา ของจำเลยที่ 2 เป็นทั้งปัญหาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายที่ได้ว่ากล่าวมาแล้วในศาลล่างทั้งสองและเป็นสาระสำคัญอันควร ได้รับการวินิจฉัยจากศาลฎีกา โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของ จำเลยที่ 2 ไว้พิจารณาต่อไป หมายเหตุ ไม่ปรากฏหลักฐานในสำนวนว่าโจทก์ได้รับสำเนา คำร้องแล้วหรือไม่ ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยทั้งสองมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 335(7)(8) วรรคสาม,83 ให้ส่งตัวจำเลยทั้งสองไปฝึกอบรมที่สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดนครราชสีมา จนกว่าจำเลยทั้งสองจะมีอายุครบสิบแปดปี ตามประมวลกฎหมายอาญา

มาตรา 74(5),75 ให้จำเลยทั้งสองร่วมกัน คืบหรือใช้เงินจำนวน 4,000 บาท ที่ยังไม่
ได้คืนแก่ผู้เสียหาย คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษายืน จำเลย
ที่ 2 ฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาตั้งกล่าว(อันดับ 45) จำเลยที่ 2 จึงยื่นคำร้องนี้
(อันดับ 51)

คำสั่ง พิเคราะห์แล้ว เห็นว่า แม้ศาลล่างทั้งสองมีคำสั่ง ให้ส่งตัวจำเลยที่ 2 ไป
ฝึกอบรมที่สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและ เยาวชนจังหวัดนครราชสีมา ตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 74(5),75 จะมีใช้การลงโทษ แต่เป็นวิธีการที่เบากว่า
การลงโทษจำคุกก็ตาม แต่การที่จำเลยที่ 2 ฎีกาขอให้ส่งตัว จำเลยที่ 2 กลับไปอยู่ใน
ความปกครองดูแลของบิดาและ นายสำราญ ผู้พัฒนา กำนันตำบลบ้านหมอ อำเภอ
เมืองสระบุรีจังหวัดสระบุรี นั้น เป็นเพียงคัดค้านดุลพินิจของศาลจึงเป็น ปัญหาข้อ
เท็จจริง ต้องห้ามมิให้ฎีกาตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา
218, วรรคหนึ่งศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาของจำเลยที่ 2 ชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

คำสั่ง พิเคราะห์แล้ว เห็นว่า แม้ศาลล่างทั้งสองมีคำสั่ง ให้ส่งตัวจำเลยที่ 2 ไป
ฝึกอบรมที่สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและ เยาวชนจังหวัดนครราชสีมา ตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 74(5),75 จะมีใช้การลงโทษ แต่เป็นวิธีการที่เบากว่า
การลงโทษจำคุกก็ตาม แต่การที่จำเลยที่ 2 ฎีกาขอให้ส่งตัว จำเลยที่ 2 กลับไปอยู่ใน
ความปกครองดูแลของบิดาและ นายสำราญ ผู้พัฒนา กำนันตำบลบ้านหมอ อำเภอ
เมืองสระบุรีจังหวัดสระบุรี นั้น เป็นเพียงคัดค้านดุลพินิจของศาลจึงเป็น ปัญหาข้อ
เท็จจริง ต้องห้ามมิให้ฎีกาตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา
218, วรรคหนึ่งศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาของจำเลยที่ 2 ชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

(จรัญ หัตถกรรม-นาม ยิ้มแย้ม-อัศววิทย์ สุมาวงศ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ